CAIJ

NOUVELLE SÉRIE

RÉPERTOIRE DE DROIT

TESTAMENT SIMPLE AVEC FIDUCIE POUR ENFANTS

Libéralités

Numéro de document : 3.7

MISE EN GARDE

L'utilisation des documents publiés dans le *Répertoire de droit/Nouvelle série* commande prudence et discernement. Ils doivent être adaptés à chaque cas particulier. Les documents publiés au *Répertoire de droit/Nouvelle série* n'engagent pas la responsabilité du Centre d'accès à l'information juridique, de la Chambre des notaires, ni celle des auteurs qui y ont collaboré.

La version Word ne contient pas les notes de bas de page. Il est donc recommandé de consulter en premier lieu la version PDF annotée.

DROITS D'AUTEUR

Sauf indication contraire, la forme et le contenu du *Répertoire de droit/Nouvelle série* sont protégés par le droit d'auteur et par les lois québécoises, canadiennes et étrangères sur la propriété intellectuelle. Toute reproduction totale ou partielle par quelque procédé que ce soit et à quelque fin que ce soit est interdite sans l'autorisation préalable de la Chambre des notaires.

Le CAIJ réserve l'usage, la modification et la transmission des contenus aux notaires et à ses membres détenant un accès.

MARQUE DE COMMERCE

Les marques de commerce et les logos présentés sur les documents sont la propriété du CAIJ ou de tierces parties. La permission d'utiliser l'une de ces marques de commerce doit être obtenue par écrit auprès de la tierce partie détentrice de la marque de commerce en question.

CITATION DES MODÈLES

Cette publication peut être citée de la façon suivante : *Titre du modèle*, R.D./N.S. – Modèle d'acte, « Thème », Document nº, Montréal, Centre d'accès à l'information juridique, année.

Le titre de la collection peut être mis au long (Répertoire de droit/Nouvelle série) ou sous sa forme abrégée (R.D./N.S.).

SOUTIEN FINANCIER

Le CAIJ souhaite souligner la contribution du Fonds d'études notariales.

© Centre d'accès à l'information juridique

ISBN 978-2-925334-26-2

Ce modèle a été préparé par :

Me Suzanne Hotte, notaire émérite et médiatrice, bachelière en droit civil de l'Université McGill (B.C.L., 1986), diplômée en droit notarial de l'Université de Montréal (D.D.N., 1987) et récipiendaire de la médaille d'honneur de la Chambre des notaires en 2015. Elle a été accréditée à titre de médiatrice familiale en 1997 et de médiatrice civile en 2001. Elle pratique à Anjou, Montréal, au sein de l'étude connue sous le nom *Langlois & Lalli / Vos Notaires*. D'une pratique diversifiée à l'origine, Me Hotte s'est orientée principalement vers le droit des personnes, notamment les testaments, fiducies, successions ainsi que la médiation familiale et successorale. Chargée de cours à l'Université de Montréal au sein du programme de Diplôme de droit notarial, elle a enseigné les successions de 1998 à 2022. Bien qu'elle œuvre principalement en pratique privée, elle s'est impliquée à diverses reprises comme conférencière, formatrice, porte-parole, et elle est également auteure de plusieurs publications.

TESTAMENT SIMPLE AVEC FIDUCIE UNIQUE POUR ENFANTS

NOTE PRÉLIMINAIRE

L'objectif pour l'auteure est de démontrer comment un testament fiduciaire peut être complet tout en étant **court** et tout en incluant les clauses essentielles d'une fiducie. Toutes les dispositions ont été rédigées en ce sens.

Ce type de testament fiduciaire permet de **remplacer les clauses traditionnelles d'administration prolongée**, lorsque le parent testateur désire assurer un contrôle des legs faits aux enfants, de façon simple tout en étalant au-delà de la majorité, et ce, quoiqu'ils n'aient pas une grande fortune.

L'avantage principal du véhicule qu'est la fiducie, est de constituer un patrimoine distinct à celui des enfants-bénéficiaires, lesquels n'ont aucun droits acquis avant la remise prévue au testament, et ce, tout en permettant au parent testateur de préciser ses objectifs et d'encadrer son fiduciaire.

Le présent exemple de testament simple avec fiducie est construit de sorte que toutes les clauses relatives à la fiducie puissent être intégrées, en bloc, au modèle usuel de testament qu'un notaire pourrait utiliser, lequel peut d'ailleurs être son propre modèle. À titre d'illustration, le présent modèle est rédigé à partir du document 3.1, auquel ont été insérées des clauses tirées des documents 3.2 et 3.5[1].

Voici la trame narrative qui a servi à l'élaboration du présent modèle :

> Un couple ayant des enfants communs mineurs ou jeunes majeurs, souhaitant :
>
> a) léguer leurs biens au dernier vivant d'entre eux;
> b) au second décès, léguer à leurs enfants, avec représentation;
> c) assurer un contrôle sur les biens des enfants jusqu'à un âge donné : 21 ans ou plus;
> d) d'ici cet âge, favoriser l'utilisation en fonction des besoins respectifs des enfants, sans que ce soit nécessairement utilisé également entre eux;
> e) diviser le résidu en parts égales entre eux et leur remettre en même temps, à la fin.
>
> L'actif net de la succession est plutôt modeste, et les parents veulent un testament personnalisé et adapté, mais « pas compliqué ».
>
> On leur propose une fiducie « simple » à des fins d'administration plutôt que « élaborée et à des fins fiscales », où la masse profite aux enfants vivants, suivant leurs besoins respectifs, et le résidu ira aux enfants, en parts égales, avec représentation par souche.
>
> Le fiduciaire sera un proche et non un fiduciaire corporatif.

Note : Il ne s'agit pas de plan d'acte ni de clauses standards, étant entendu que le tout peut être rédigé très différemment selon l'auteur tout en étant parfaitement valide. Il appartient à chacun de développer ses propres modèles d'actes. Chacun

[1] *Testament très court*, R.D./N.S. – Modèle d'acte, « Libéralités », Document nº 3.1, Montréal, Centre d'accès à l'information juridique, 2026; *Testament simple*, R.D./N.S. – Modèle d'acte, « Libéralités », Document nº 3.2, Montréal, Centre d'accès à l'information juridique, 2026; *Bloc de clauses – testament court avec fiducie unique (non exclusive au conjoint)*, R.D./N.S. – Modèle d'acte, « Libéralités », Document nº 3.5, Montréal, Centre d'accès à l'information juridique, 2026.

est invité à consulter les autres modèles d'actes de la section « Libéralités » du *Répertoire de droit/Nouvelle série*, lesquels contiennent d'autres options pouvant être plus appropriées et adaptées à leur cas[2].

De plus, il est essentiel de rappeler qu'il ne s'agit pas non plus d'un testament élaboré pouvant convenir aux situations personnelles ou fiscales complexes, et qu'il ne pourrait pas être utilisé afin de constituer une fiducie exclusive au conjoint en se limitant à le désigner au lieu des enfants; en effet, en ces cas, plusieurs dispositions additionnelles ou différentes seraient requises. Il y a lieu de voir à ces sujets les notes préliminaires des documents 3.5 et 3.6, lesquelles exposent les contextes visés, et de consulter les documents 3.3 et 3.4 pour rédiger d'autres types de testaments fiduciaires plus élaborés[3].

L'AN ……, le ……

DEVANT M^e^ ……, notaire[4] pratiquant au ……, province de Québec, agissant aux présentes à titre d'officier public impartial, chargé par l'État de conférer l'authenticité au présent acte.

Assisté de M^e^ ……, notaire à ……, district de ……, province de Québec, témoin requis aux fins des présentes.

OU

Assisté de …… [*nom, occupation, résidence*], témoin requis aux fins des présentes.

COMPARAÎT :

…… [*nom, résidence*]

LEQUEL fait son testament comme suit :

ARTICLE 1 RÉVOCATION

Je révoque toutes dispositions testamentaires antérieures au présent testament.

ARTICLE 2 DISPOSITIONS FUNÉRAIRES

Je laisse à la discrétion de mon liquidateur le soin de mes funérailles, sauf disposition contraire de ma part.

---

2 Voir, plus particulièrement, *Liquidateur*, R.D./N.S. – Modèle d'acte, « Libéralités », Document n° 2, Montréal, Chambre des notaires du Québec, 2014; *Testament très court*, R.D./N.S. – Modèle d'acte, « Libéralités », Document n° 3.1, Montréal, Centre d'accès à l'information juridique, 2026; *Testament simple*, R.D./N.S. – Modèle d'acte, « Libéralités », Document n° 3.2, Montréal, Centre d'accès à l'information juridique, 2026; *Legs*, R.D./N.S. – Modèle d'acte, « Libéralités », Document n° 1, Montréal, Chambre des notaires du Québec, 2020; *Bloc de clauses – testament court avec fiducie unique (non exclusive au conjoint)*, R.D./N.S. – Modèle d'acte, « Libéralités », Document n° 3.5, Montréal, Centre d'accès à l'information juridique, 2026; *Bloc de clauses – testament court avec fiducies multiples*, R.D./N.S. – Modèle d'acte, « Libéralités », Document n° 3.6, Montréal, Centre d'accès à l'information juridique, 2026.

3 *Testament fiduciaire*, R.D./N.S. – Modèle d'acte, « Libéralités », Document n° 3.3, Montréal, Chambre des notaires du Québec, 2014; *Testament fiduciaire simplifié*, R.D./N.S. – Modèle d'acte, « Libéralités », Document n° 3.4, Montréal, Chambre des notaires du Québec, 2014.

4 Art. 723 C.c.Q. et suggestion d'intitulé tirée de la conférence « Le notariat : raison d'être, rôles, devoirs et droits », *Cours de perfectionnement du notariat*, mars 2024, par Marc Boudreault, notaire émérite et professeur.

ARTICLE 3 RÉGIME À IMPOSITION DIFFÉRÉE [*Variante* : ET COMPTE D'ÉPARGNE LIBRE D'IMPÔTS]

Je désigne mon conjoint, ……, bénéficiaire de tous les droits, titres et intérêts que je pourrais détenir au moment de mon décès [*Variante à ajouter ou non* : dans tout compte d'épargne libre d'impôt (CELI), tout compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété (CELIAPP)] dans tout régime à imposition différée prévu aux termes des dispositions de la *Loi de l'impôt sur le revenu* et de la *Loi sur les impôts*, tel un régime enregistré d'épargne-retraite (REÉR), un fonds enregistré de revenu de retraite (FERR), un régime de pension agréé (RPA) dans la mesure où la loi le permet ou un régime de participation différée aux bénéfices (RPDB), et dans tous les cas, à la condition que tel régime ou rente ne fasse pas déjà l'objet d'une désignation de bénéficiaire valide.

Si, pour quelque motif, notamment d'ordre légal ou purement clérical, cette désignation était inadmissible, alors ces comptes et régimes lui seront légués à titre particulier.

Le tout est à la charge par mon bénéficiaire ou légataire d'assumer tous les impôts payables à l'égard de ces biens en raison de mon décès et en conséquence de l'usage futur qui en sera fait, étant entendu qu'il pourra différer le paiement de ces impôts si cela était toujours possible en vertu des règles fiscales.

ARTICLE 4 LEGS UNIVERSEL

Je lègue tous mes biens meubles et immeubles à ……, mon conjoint, que j'institue mon légataire universel.

ARTICLE 5 DÉVOLUTION SUBSÉQUENTE

À défaut de mon légataire universel, ……, notamment[5] s'il était décédé avant ou en même temps que moi [*Variante* : ou advenant qu'il ne me survive pas dans les trente (30) jours suivant mon décès], s'il renonçait à ce legs ou ne pouvait légalement le recueillir pour quelque cause que ce soit[6] :

---

5 Bien que la jurisprudence soit constante quant au critère de « recherche de l'intention du testateur », plusieurs situations ont mené à jugement. Afin d'y pallier, l'expression « À défaut » permet de couvrir toute situation éventuelle, incluant l'indignité, par exemple; on peut donc ne rien ajouter. Inversement, en cas d'ajout, alors, attention à l'utilisation inappropriée des termes « en cas de décès » plutôt que « prédécès » : voir Christine MORIN, « Revue de la jurisprudence 2014 en droit des successions », (2015) 117-1 *R du N.* 21; attention également à la rédaction lorsqu'on prévoit une énumération de cas de défaut, afin qu'elle ne soit pas limitative, à défaut de quoi on risque qu'elle s'avère ultérieurement incomplète : voir à ce sujet divers jugements où la caducité en cas de divorce n'était pas dans l'énumération, dont l'arrêt *Gauthier (Succession de)*, 2007 QCCA 466, lequel a considéré que l'intention du testateur était de léguer aux suivants « à défaut » du conjoint.

6 *Note* : à partir d'ici, vous pouvez insérer toutes les clauses relatives à la fiducie – en bloc – pour ensuite continuer le testament usuel. Une clause d'administration prolongée est l'autre option lorsque le parent testateur désire assurer un contrôle des legs faits aux enfants, auquel cas la rédaction n'est pas si simple, et doit être précise, notamment à savoir si l'administration a pour effet, soit « la simple prolongation des fonctions du liquidateur successoral (clause a) » ou « la constitution d'un régime autonome d'administration prolongée (clause b) ». Une distinction importante entre la fiducie, d'une part, et ces deux mécanismes d'administration prolongée, d'autre part, est que la fiducie comporte un patrimoine distinct de celui de ses bénéficiaires. Voir, à ce sujet, Suzanne HOTTE, « Ils furent heureux et eurent de nombreux... parents – Simples, les testaments? », (2007) 1 *C.P. du N.* 159, 192 à 195; François FRENETTE, « L'administration prolongée du liquidateur pendant la majorité du légataire », (2006) 108-2 *R. du N.* 217; Jacques BEAULNE, « Étude de quatre "ions" incertains en droit des successions : donation, représentation, contribution et administration », (2010) 1 *C.P. du N.* 5, 27 et 55.

1) Si, au moment de mon décès, mes enfants au premier degré vivants avaient tous atteint l'âge de VINGT ET UN (21)[7] ans, alors je lègue tous mes biens meubles et immeubles, en absolue propriété, à tous mes enfants au premier degré, en parts égales entre eux.

À défaut[8] de l'un d'eux, il y aura représentation pour sa part, et à défaut de descendant[9], il y aura accroissement en faveur des colégataires.

À défaut d'eux tous, donc si je n'avais aucun descendant[10], le legs sera alors dévolu de la même manière que ci-après prévu à la fin de la fiducie[11].

2) Si, au moment de mon décès, au moins un de mes enfants au premier degré vivants n'avait pas atteint l'âge de VINGT ET UN (21) ans, alors je lègue tous mes biens meubles et immeubles EN FIDUCIE[12] pour le bénéfice de tous mes enfants au premier degré, ci-après nommés « mes enfants » ou « mes bénéficiaires »[13].

À titre indicatif, j'ai actuellement …… (……) enfants : ……, …… [*noms*][14].

Une seule fiducie est établie par la présente et elle portera le nom choisi par le fiduciaire[15], lequel pourrait être le nom de famille des enfants pour le bénéfice de qui elle est constituée, à savoir :

« FIDUCIE ENFANTS …… [*NOM DE FAMILLE*] »

---

7 L'utilisation des majuscules est souhaitable car l'âge est à déterminer cas par cas, d'une part, et d'autre part, il faut porter une attention particulière afin d'uniformiser partout où mentionné ensuite.

8 Il n'y a pas lieu d'en faire une énumération, tel que mentionné à la note 5 ci-haut, et ce, surtout lorsqu'une énumération de cas de défaut a été faite précédemment, tel que dans le présent modèle.

9 Voir variantes dans *Bloc de clauses – testament court avec fiducie unique (non exclusive au conjoint)*, R.D./N.S. – Modèle d'acte, « Libéralités », Document nº 3.5, Montréal, Centre d'accès à l'information juridique, 2026, et notamment au cas où le testateur souhaiterait limiter la représentation au premier degré.

10 Attention : toujours harmoniser avec le paragraphe précédent.

11 Ce n'est pas nécessaire de répéter ici les choix déjà relatés à la fin; au contraire, on évite ainsi des risques d'erreur ou de contradiction.

12 Quoique ce ne soit pas une condition à la constitution d'une fiducie, on peut également utiliser comme vocabulaire la définition du *Code Civil du Québec* et préciser davantage la clause à titre d'information, auquel cas la clause se lirait comme suit : « 2) si, au moment de mon décès, au moins un de mes enfants au premier degré vivants n'avait pas atteint l'âge de vingt et un (21) ans, alors je lègue tous mes biens meubles et immeubles pour qu'ils soient transférés à UN PATRIMOINE FIDUCIAIRE AUTONOME ET DISTINCT, ci-après nommé "FIDUCIE", laquelle je constitue aux termes du présent legs, et ce, pour le bénéfice de tous mes enfants au premier degré, lesquels sont mes seuls bénéficiaires, ci-après nommés "MES BÉNÉFICIAIRES". »

13 Art. 1260 et suiv. C.c.Q., et plus particulièrement l'article 1264 C.c.Q., qui précise que la fiducie est constituée lors de l'acceptation du fiduciaire avec effet rétroactif au décès, et l'article 1261 C.c.Q., qui établit que la fiducie constitue un patrimoine distinct.

14 Nommer les enfants n'est pas essentiel, auquel cas le mot « enfants » inclut tous ceux avec qui la filiation légale est établie.

15 Art. 1278 C.c.Q. Le fiduciaire peut établir les titres en son nom (es qualité), d'où qu'il lui appartiendra de désigner la fiducie. Toutefois, les usages sont de désigner les fiducies du nom des constituants ou des bénéficiaires, d'où la rédaction sous forme de suggestion de nom par le testateur.

ARTICLE 6 AFFECTATION DE LA FIDUCIE

Les biens de la fiducie seront affectés[16] à la satisfaction des besoins et à l'avantage général de mes enfants[17].

Mon fiduciaire veillera, à son entière discrétion[18], à l'entretien, à la subsistance, à l'éducation, son établissement en affaires, et à tout ce qu'il pourra juger nécessaire au bien-être des enfants, en fonction de leurs besoins respectifs, et ce, sans qu'il soit requis de traiter chacun des enfants de façon identique; à ces fins, mon fiduciaire aura la faculté d'employer tant le revenu que le capital.

ARTICLE 7 FIN DE LA FIDUCIE[19]

À la fin, le fiduciaire procédera aux étapes requises en vertu du *Code civil du Québec* et des lois fiscales afin de fermer la fiducie, puis fera remise du résidu des biens tel que prévu ci-dessous.

La fiducie prendra fin soit :

1) À la date à laquelle le plus jeune de mes enfants aura atteint l'âge de VINGT ET UN (21)[20] ans.

Le fiduciaire fera alors remise du résidu des biens à tous mes enfants bénéficiaires, en parts égales entre eux.

À défaut[21] de l'un ou l'autre d'entre eux, sa part sera remise à ses enfants, avec représentation à leurs descendants, et à défaut de descendants, sa part accroîtra en parts égales aux autres enfants bénéficiaires, aussi avec représentation.

2) À la date du dernier cas de défaut de tous mes enfants, si cela survenait avant que le plus jeune d'entre eux ait atteint l'âge de VINGT ET UN (21) ans; notamment, à la date du dernier décès ou de la dernière renonciation[22] de mes enfants, le cas échéant.

Le fiduciaire divisera alors le résidu des biens en autant de parts égales que j'aurai eu d'enfants ayant laissé des descendants à la date de la fin de la fiducie, et il fera

---

16 Art. 1260-1267 C.c.Q. L'affectation est un élément essentiel de la fiducie – tout comme le transfert à un patrimoine distinct par un constituant (ici le testateur) ainsi que l'acceptation du fiduciaire. Ici, il s'agit d'une fiducie personnelle.

17 Art. 1271, 1272 C.c.Q. Les enfants sont donc ici les bénéficiaires de premier ordre et il n'y en a pas d'autres, sauf les bénéficiaires du capital à la fin, au défaut des enfants, le cas échéant.

18 Il faut inclure telle discrétion absolue dans tous les cas où on veut éviter tout droit acquis aux bénéficiaires pendant la fiducie, écartant ainsi ses créanciers, notamment. On pourrait préciser encore davantage au besoin, par exemple pour une personne handicapée, en ajoutant que le tout est dans le but « de combler ses besoins non couverts par ses subventions et autres revenus ». Voir à ce sujet la jurisprudence sur la fiducie de type *Henson* dont, encore récemment, *Higgins et autre* c. *Arseneau*, 2018 NBBR 61 : « On qualifie souvent la fiducie de type Henson de [TRADUCTION] "fiducie purement discrétionnaire". On a réaffirmé dans l'affaire *Borges c. Santos*, 2017 CarswellOnt 15176, que le bénéficiaire d'une fiducie de type Henson ne détient aucun intérêt bénéficiaire dans la fiducie. »

19 Art. 1296 et 1297 C.c.Q.

20 Il est important de déterminer l'âge voulu et de toujours inscrire le même dans le document pour ainsi éviter tout problème d'interprétation.

21 L'expression « À défaut » permet de couvrir toute situation éventuelle, incluant l'indignité, par exemple. Voir à ce sujet la note 5 ci-haut.

22 Afin de contrer clairement l'article 1297 C.c.Q., il serait intéressant de préciser le cas de renonciation, de sorte que l'enfant bénéficiaire ne puisse pas renoncer afin d'hériter sans respecter l'intention du testateur d'assujettir son legs à la condition qu'il soit en fiducie.

remise de la part qui était destinée à mon enfant bénéficiaire à ses descendants, par représentation.

À défaut de tous ces bénéficiaires, si à la fin de la fiducie, je n'avais donc aucun descendant, le fiduciaire fera alors remise du résidu des biens comme suit :

a) à ma nièce et filleule ……;

b) et à défaut, cinquante pour cent (50 %) à mes héritiers légaux et cinquante pour cent (50 %) aux héritiers légaux de mon conjoint …… [*nom*]; et à défaut d'héritiers dans l'un des groupes, le tout ira aux héritiers de l'autre groupe[23];

c) et à défaut d'eux tous, à la Fondation …… sise au ……, numéro d'enregistrement …… [*variante à ajouter* : et ce, pour l'accomplissement général de sa mission / pour être affecté à ……]. Si elle n'existait plus sous ce nom, le résidu ira à l'organisme découlant d'une fusion ou réorganisation de cette fondation et œuvrant à des fins similaires.

ARTICLE 8 DÉSIGNATION DE FIDUCIAIRE

Je désigne …… [*lien, nom*], ci-après nommé « MON FIDUCIAIRE »[24], pour qu'il veille à l'affectation et à l'administration[25] de la fiducie constituée.

À défaut de mon fiduciaire ci-dessus désigné, notamment, en cas de décès, refus, démission, incapacité légale[26] d'agir, je lui substitue …… [*lien, nom*], et à défaut de celui-ci, je lui substitue …… [*lien, nom*].

Ce dernier fiduciaire en fonction pourra, s'il démissionne, désigner son remplaçant.

À défaut de remplaçant en vertu de ce qui précède, mes bénéficiaires majeurs et aptes, à la majorité, [*Variante à ajouter* : ou leurs tuteurs, mandataires ou représentants] pourront désigner le fiduciaire remplaçant, et à défaut, le remplacement pourra être fait par le tribunal, sur requête d'un intéressé.

J'entends qu'il y ait toujours au moins un fiduciaire impartial, en ce qu'il n'est jamais bénéficiaire de la fiducie. Si tel n'était pas le cas pour un fiduciaire dûment désigné, alors il devra, avant d'agir[27], désigner un cofiduciaire impartial[28] pour agir

---

23 À défaut de personnes désignées, les biens iront aux héritiers du testateur (art. 1297 C.c.Q.). Or, pour les parents procédant à des « testaments miroirs », ils pourraient préférer redistribuer à leurs deux familles et non à une seule, selon le hasard des dates de leurs décès.

24 Art. 1276, 1274 et 1275 C.c.Q. Le testateur peut désigner ses fiduciaires et remplaçants. Toutefois, tout fiduciaire sera une personne physique ou une société de fiducie. Un fiduciaire peut être un bénéficiaire, auquel cas il devra y avoir un autre fiduciaire pour agir avec lui, qui est impartial, en ce qu'il n'est pas bénéficiaire.

25 Art. 1278 C.c.Q. Il a de plein droit la maîtrise et la pleine administration des biens de la fiducie.

26 En précisant une incapacité « légale », on écarte les litiges provenant de perception subjective d'incapacité par les autre intéressés. Inversement, l'inconvénient est qu'en cas d'incapacité réelle mais non reconnue par la loi, par exemple pour l'inapte pour qui le jugement n'est pas rendu, il faudra procéder avant de le remplacer. L'auteure fait ce choix délibérément, considérant qu'on s'assure de respecter l'intention du testateur nonobstant la perception des autres, le cas échéant.

27 On comprend bien ainsi que la nomination d'un cofiduciaire impartial se fait à titre personnel et non à titre de fiduciaire en fonction, particulièrement lorsque ce dernier fiduciaire n'est pas impartial et le seul alors désigné. Voir, à ce sujet, Julien BUSQUE, « La portée de l'article 1275 du Code civil du Québec à l'égard du fiduciaire », (2016) 118-3 *R. du N.* 457.

28 Voir la note 24 ci-haut. L'expression « tiers fiduciaire » pourrait également être utilisée.

conjointement avec lui. En ces cas, je suggère qu'il s'agisse d'un professionnel, tel qu'un notaire alors en pratique, ou bien une société de fiducie[29].

Dans tous les cas, toute personne désignée comme fiduciaire devra être résidente au sens de la *Loi de l'impôt sur le revenu*, et à défaut, elle devra consulter une experte en fiscalité avant d'accepter afin d'analyser s'il y a lieu, dans l'intérêt des bénéficiaires, de renoncer ou démissionner immédiatement. Tous frais relatifs à une telle consultation seront à la charge de la fiducie.

Toute démission et tout remplacement devront être constatés sous forme notariée et les frais y afférents seront à la charge de ma fiducie.

Tout fiduciaire ainsi désigné sera investi des mêmes pouvoirs et sera assujetti aux mêmes obligations que s'il avait été désigné par moi dans le présent testament.

ARTICLE 9 POUVOIRS DU FIDUCIAIRE

Mon fiduciaire sera chargé de la pleine administration des biens en fiducie avec, en outre, tous les pouvoirs ci-après prévus pour mon liquidateur[30].

Il pourra, à sa discrétion, pourvoir directement aux besoins des enfants et également, il pourra remettre périodiquement au gardien la somme qu'il jugera nécessaire pour couvrir leurs besoins.

De plus, il pourra, sans le consentement de tout bénéficiaire, tuteur, conseiller, de la curatelle et, lorsque la loi le permet, sans recours au tribunal :

a) Modifier les dispositions de la fiducie aux fins ci-dessous, si les nouvelles mesures permettaient de mieux respecter ma volonté ou de favoriser l'accomplissement des fins de la fiducie, le tout dans le meilleur intérêt de mes bénéficiaires. Il est toutefois entendu que la présente ne devra pas être interprétée de façon à permettre à mon fiduciaire d'apporter toute modification à l'égard de l'identité des bénéficiaires;

b) Constater qu'il n'y a plus de biens et mettre fin à la fiducie en conséquence;

c) Mettre fin à la fiducie s'il jugeait que les biens en fiducie étaient devenus insuffisants pour justifier leur détention à ce titre, auquel cas il pourra en distribuer l'actif tel que prévu ci-dessus à la rubrique « fin de la fiducie »;

d) Exercer ou ne pas exercer toute option permise par les lois fiscales, faire tout choix et, notamment[31] :

- distribuer tout ou partie de tout revenu présumé;
- distribuer tout ou partie de l'actif, notamment dans les cas où la fiducie ne serait plus nécessaire ou serait trop onéreuse et qu'il jugerait pouvoir ainsi en diminuer les charges ou le fardeau fiscal.

---

29 Le notaire est le professionnel tout désigné en ce domaine, pour son expertise en matière de fiducie, inventaire et reddition de compte, outre dans bien des cas celle en médiation. À l'instar des directives de la Chambre des notaires quant au notaire-liquidateur, il y a lieu notamment de préciser qu'il est désigné pourvu qu'il pratique (sauf intention contraire du testateur), car alors, étant régi par son ordre professionnel, il est soumis à sa déontologie – notamment, il devra donc agir de façon impartiale et dans l'intérêt de toutes les parties. Le recours au comptable professionnel est aussi recommandé, mais plutôt à l'article visant les règles de conduite et rapports du fiduciaire.

30 Cette clause reprend l'article 1278 C.c.Q. et ajoute les pouvoirs du liquidateur, lesquels ajoutent encore. Voir les notes ci-après.

31 Les lois fiscales alors en vigueur pourront être applicables de façon favorable à la fiducie. De nombreuses pages de clauses spécifiques sont ainsi évitées.

Toutefois, mon fiduciaire :

a) Devra faire fructifier les biens conservés en fiducie, étant entendu qu'il n'a pas à faire accroitre le patrimoine fiduciaire au détriment de l'utilisation qu'il juge nécessaire pour l'affectation des biens dans l'intérêt de mes bénéficiaires.

b) Ne pourra pas ajouter et confondre avec la fiducie des sommes ou autres biens provenant d'autres sources que de la fiducie testamentaire ici constituée sans consulter au préalable un expert en fiscalité[32].

ARTICLE 10 RÈGLES DE CONDUITE DU FIDUCIAIRE[33]

Mon fiduciaire aura l'obligation de voir à la réalisation de l'affectation.

Il devra disposer d'un inventaire d'ouverture, sous forme notariée.

Il ne sera toutefois pas tenu de souscrire une assurance ni de fournir une sûreté pour garantir l'exécution de ses obligations.

De plus, il tiendra une comptabilité simplifiée, laquelle fera l'objet des rapports ci-après prévus, et verra à produire les déclarations fiscales annuellement.

ARTICLE 11 RAPPORTS DU FIDUCIAIRE[34]

Mon fiduciaire devra, une fois l'an, faire rapport de sa gestion et de son administration sous forme de compte sommaire à chacun de mes bénéficiaires ou à leurs représentants légaux.

Il est entendu que cette obligation de faire rapport n'a pour seul but que d'informer et n'aura pas pour effet de diminuer la discrétion absolue d'agir sans le consentement de quiconque que j'accorde à mon fiduciaire dans le présent testament.

À ce compte rendu, il joindra copie de sa comptabilité, des déclarations de revenus et des pièces justificatives appropriées.

En cas de démission d'un fiduciaire, de même qu'à la remise finale des biens en fiducie, il devra fournir une reddition de compte [*Variante* : sous forme notariée] et la soumettre pour acceptation suivant les mêmes règles que pour les redditions de compte à la fin des successions.

ARTICLE 12 RÉMUNÉRATION DU FIDUCIAIRE

Mon fiduciaire aura droit au remboursement des dépenses qu'il a engagées dans l'exercice de ses fonctions et, de plus, à la somme de …… DOLLARS …… $) par année, à titre d'indemnité. Cette somme sera indexée annuellement à compter de mon décès, au taux annuel de Retraite Québec. Elle sera payable à la fin de chaque année. S'il y a plusieurs personnes agissant comme fiduciaires, la somme sera partagée entre elles.

---

32 Art. 1293 C.c.Q. La disposition ci-dessus a pour but de contrer l'article 1293 C.c.Q., en vertu duquel le fiduciaire pourrait ajouter des biens, si tel est l'intention du testateur de constituer la fiducie uniquement pour les biens qu'il laisse, et/ou pour des raisons fiscales, considérant qu'on pourra « contaminer » la fiducie et ainsi perdre des avantages, notamment pour les 36 premiers mois et pour les personnes handicapées se qualifiant.

33 Art. 1299, 1278 C.c.Q. Le fiduciaire sera assujetti aux règles de l'administration du bien d'autrui, avec la pleine administration, pour toute situation non prévue au testament.

34 Art. 1287-1290 C.c.Q. Prévoit une surveillance par les bénéficiaires. On peut également désigner d'autres personnes.

Toutefois, tout fiduciaire désigné à ce titre en raison de son appartenance à un ordre professionnel et toute société de fiducie aura droit plutôt à une rémunération établie selon ses tarifs alors en vigueur[35].

ARTICLE 13 LIQUIDATEUR

Je désigne comme liquidateur de ma succession mon conjoint, ……, ici appelé « mon liquidateur ».

À défaut de mon liquidateur ci-dessus désigné, notamment en cas de décès, de renonciation, de démission ou d'incapacité légale d'agir, je lui substitue la personne plus haut désignée fiduciaire, ou tout remplaçant, en suivant les mêmes règles.

ARTICLE 14 DÉMISSION ET REMPLACEMENT

Tout autre remplacement sera fait par mon ou mes successibles, étant celui ou ceux qui hériteraient s'ils acceptaient la succession[36], à la majorité s'ils étaient plusieurs, et, à défaut, par le tribunal sur demande d'un intéressé.

Même après avoir commencé la liquidation, mon liquidateur pourra en tout temps démissionner de sa charge, pourvu que cette démission soit accompagnée d'une reddition de compte.

Toute démission et tout remplacement devront être constatés sous forme notariée et les frais y afférents seront à la charge de ma succession.

Tout liquidateur ainsi désigné sera investi des mêmes pouvoirs et sera assujetti aux mêmes obligations que s'il avait été désigné par moi dans le présent testament.

En outre, si la personne désignée n'était pas résidente canadienne au moment prévu pour son entrée en fonction, ou qu'elle envisagerait de cesser de résider au Canada pendant sa charge, elle devra au préalable se renseigner auprès d'un spécialiste en fiscalité afin de déterminer s'il est préférable pour la succession qu'elle n'entre pas en fonction ou démissionne et qu'elle soit plutôt remplacée, selon les modalités prévues au présent testament, par un autre liquidateur étant résident canadien. Les frais afférents à une telle consultation seront à la charge de ma succession.

ARTICLE 15 LECTURE DU TESTAMENT[37]

Afin de permettre à mon liquidateur d'avoir une bonne compréhension des conséquences juridiques et fiscales de mon testament et pour le renseigner sur les devoirs et obligations rattachés à sa charge, je veux qu'il recoure, avec diligence, aux services d'un notaire de son choix afin que la lecture de mon testament lui soit faite.

De plus, afin d'assurer un climat d'entente cordiale, je désire que soient invités à une séance de lecture par ce notaire, tous les légataires ou bénéficiaires ayant alors des droits en vertu de mon testament ou, en cas d'incapacité légale de certains d'entre eux, leurs représentants légaux, et ce, dans les meilleurs délais après obtention des résultats des recherches testamentaires.

---

35 Art. 1300 C.c.Q. Le fiduciaire a droit à une rémunération et le testateur peut la prévoir afin d'éviter négociations et conflits. Par contre, s'il choisit des professionnels ou société de fiducie, il y a lieu de prévoir que la rémunération sera selon leurs usages. Pour la rémunération d'une société de fiducie, voir *Bloc de clauses – testament court avec fiducie unique (non exclusive au conjoint)*, R.D./N.S. – Modèle d'acte, « Libéralités », Document nº 3.5, Montréal, Centre d'accès à l'information juridique, 2026.

36 Attention à la disposition « mes héritiers le feront à la majorité » : elle peut ne pas être appropriée, notamment pour les testaments fiduciaires. On dira plutôt « mes bénéficiaires », ou on supprimera cette partie pour s'en remettre au tribunal.

37 En vertu de l'article 484 C.p.c., « [...] ont également droit à une copie les personnes qui, en l'absence de testament, auraient eu vocation à recevoir la succession, si elles en font la demande ». Nous ne croyons pas qu'elles devraient assister à la lecture pour autant.

À défaut pour un légataire dûment avisé de se présenter à une séance de lecture, la séance aura lieu hors de sa présence et le notaire lui fera parvenir copie du testament ou de l'extrait le concernant.

De plus, dans le cas où une personne de ma famille en ferait la demande, et à la condition qu'en l'absence de ce testament, elle aurait été successible en vertu de la dévolution légale, alors mon liquidateur lui fera parvenir copie du testament. Ces personnes ne seront toutefois pas invitées à la lecture du testament par notaire.

ARTICLE 16 POUVOIRS DU LIQUIDATEUR ET RESTRICTIONS

Mon liquidateur sera chargé de la pleine administration des biens de ma succession sans obligation de les faire fructifier ou de les faire accroître.

Il pourra de plus, seul et sans qu'il soit nécessaire d'obtenir le consentement de mes héritiers ou l'autorisation du tribunal, notamment[38] :

– aliéner tous mes biens à titre onéreux, les grever de droits réels ou en changer la destination et faire tout acte qu'il jugera nécessaire ou utile;

– faire tout placement qu'il jugera à propos;

– donner quittance, mainlevée ou priorité d'hypothèque avec ou sans contrepartie;

– transiger et compromettre ou régler à l'amiable toute réclamation en faveur de ma succession ou contre celle-ci, y compris en matières matrimoniales et familiales le cas échéant;

– exploiter, réorganiser ou liquider tout commerce ou entreprise personnelle, ou incorporée, avec pleins pouvoirs à cet effet;

– se prévaloir de tout choix, option, désignation en vertu de la *Loi de l'impôt sur le revenu* et de la *Loi sur les impôts* et toute autre loi fiscale;

– retenir, dans l'exécution de ses fonctions, contre rémunération à même les biens de ma succession, les services de tout professionnel pouvant être utiles dans l'accomplissement de sa charge.

[*Variante* :
– utiliser et gérer mes mots de passe afin d'obtenir les informations au bénéfice de ma succession concernant mes comptes numériques ou virtuels, notamment mes comptes bancaires, service de câblodistribution, monnaie virtuelle ou autre. Il devra toutefois obtenir le consentement de mon conjoint et de mes enfants[39] pour administrer, déplacer ou effacer mes autres données numériques, incluant tout matériel audio, photo, vidéo et contenu multimédia, média sociaux, messagerie électronique et instantanée, application, abonnement numérique, stockage numérique et autre de même nature;]

[*Variante*[40] :
– se porter partie à un contrat touchant les biens administrés ou acquérir de tels biens, ou autrement contracter avec ma succession, pourvu que mon liquidateur

---

38 Art. 1306, 1307-1312 C.c.Q. Pour ajouter ou adapter les clauses au besoin, voir le modèle *Le liquidateur*, R.D./N.S. – Modèle d'acte, « Libéralités », Document nº 2, Montréal, Chambre des notaires du Québec, 2014.

39 Éviter de nommer trop de personnes ou des personnes potentiellement en conflit.

40 Art. 1312 C.c.Q. Le *Code civil du Québec* permet cette autorisation si le testateur le prévoit. Cette disposition pourrait toutefois ne pas être appropriée selon le type de conflit d'intérêts. Par contre, elle est généralement appropriée lorsque le conjoint est

ait obtenu au préalable le consentement écrit des héritiers, et pour un immeuble, que ce consentement soit par acte notarié ou par intervention à l'acte de vente;]

[*Variante*[41] : Toutefois, mon liquidateur ne pourra pas aliéner un bien légué à titre de legs particulier, le cas échéant, sans obtenir le consentement préalable du légataire. Il devra plutôt effectuer la délivrance de legs dès qu'il lui sera raisonnablement possible de le faire, sous réserve des règles de la liquidation selon la solvabilité de la succession prévues au *Code civil du Québec*, et des règles fiscales autorisant la distribution des biens par le liquidateur.]

ARTICLE 17 INVENTAIRE, CERTIFICATS FISCAUX ET REDDITION DE COMPTE

Mon liquidateur devra produire l'inventaire prescrit par la loi, et ce, sous forme notariée en minute. Mes héritiers ne pourront pas le dispenser de cette obligation.

Mon liquidateur fera dans les meilleurs délais les demandes aux autorités fiscales des certificats de décharge l'autorisant à distribuer les biens, conformément aux lois en vigueur, étant actuellement : le Certificat de décharge de l'Agence de Revenu Canada[42] et l'Avis de distribution des biens du ministère du Revenu du Québec[43]. Il ne sera pas tenu de faire de remise à tout légataire ou héritier préalablement à l'obtention des autorisations requises, le tout conformément aux lois fiscales.

À la fin de la liquidation, mon liquidateur devra produire la reddition de compte, et dans les cas où le liquidateur ne serait pas le seul héritier, obtenir l'approbation unanime par le ou les héritiers avant la remise finale, tel que prévu par le *Code civil du Québec*[44], et ce, sous forme notariée en minute. Mes héritiers ne pourront pas le dispenser de cette obligation.

ARTICLE 18 PARTAGE

De plus, dans tous les cas où il y aurait plus d'un héritier, mon liquidateur devra accompagner sa reddition de compte d'une proposition de partage de ma succession incluant la composition, l'évaluation et l'attribution des lots selon toute modalité qu'il jugera équitable et raisonnable, le tout également pour approbation unanime par les héritiers avant la remise[45].

---

copropriétaire de la résidence et liquidateur; en ce cas, la disposition lui permettra d'acquérir la part du défunt en cours de succession pour diverses raisons.

41 Art. 813 C.c.Q. et Jacques BEAULNE, *Droit des successions*, 4e éd., d'après l'œuvre originale de Germain BRIÈRE, coll. « Bleue », Montréal, Wilson & Lafleur, 2010, par. 871 : le liquidateur ne peut aliéner un bien légué à titre particulier sauf si la succession est insolvable. Cette clause est néanmoins utile s'il y a un ou des legs particuliers, ne serait-ce qu'à titre informatif. En effet, le liquidateur, dont la saisine a préséance sur celle des légataires (art. 625 et 777 C.c.Q.), ne doit pas être contraint à remettre le legs avant le respect des procédures qui le protège, lui et les héritiers, d'une part (notamment les règles fiscales), et d'autre part, afin qu'en cas de succession insolvable, il propose au légataire une réduction de legs avant de vendre le bien.

42 GOUVERNEMENT DU CANADA, *Demander un certificat de décharge* (en ligne).

43 REVENU QUÉBEC, *Demander un certificat autorisant la distribution des biens de la succession* (en ligne).

44 Art. 779, 794, 1327 C.c.Q. Particulièrement dans le contexte d'un testament fiduciaire dont les bénéficiaires sont de jeunes enfants, par cette clause, nous amenons les testateurs à recommander à leur liquidateur d'avoir recours aux conseils du notaire, et ce, en imposant la forme notariée pour l'inventaire et la reddition de compte.

45 Art. 819 à 822, 779, 1351 et 1363 C.c.Q. Cette disposition est à titre informatif, car cette étape du processus de liquidation ne peut pas être écartée par le testateur : il faut l'unanimité des héritiers. Voir, à ce sujet, les références citées dans le modèle *Testament très court*, R.D./N.S. – Modèle d'acte, « Libéralités », Document nº 3.1, Montréal, Centre d'accès à l'information juridique, 2026. Voir aussi, sur la reddition de compte, les articles 675 à 678 C.p.c.

En outre, mon liquidateur pourra proposer de différer le partage de tous ou certains biens de ma succession si la bonne marche ou la saine administration de ma succession l'exige.

ARTICLE 19 RÉMUNÉRATION DU LIQUIDATEUR[46]

Mon liquidateur aura droit au remboursement des dépenses qu'il a engagées dans l'exercice de ses fonctions, incluant ses frais de déplacements et perte de salaire.

[*Variante* : Il aura droit, de plus, à la somme de …… dollars (…… $), à titre d'indemnité, laquelle sera payable à la fin de la liquidation de ma succession, et sera indexée à compter des présentes, au taux annuel de Retraite Québec [*Variante* : payable sans intérêt à la fin de la liquidation de ma succession].]

Toutefois, tout liquidateur désigné à ce titre en raison de son appartenance à un ordre professionnel aura droit plutôt à une rémunération établie selon les tarifs alors en vigueur.

Toute société de fiducie [*Variante* : Tout liquidateur corporatif] aura droit à une rémunération, selon les termes de toute convention tarifaire que j'aurai pu signer avec tel liquidateur ou, en l'absence d'une convention, selon la tarification applicable au jour de mon décès auprès de ce liquidateur corporatif.

ARTICLE 20 RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS – MÉDIATION ET ARBITRAGE

De façon à assurer le respect de mes dernières volontés dans un climat d'entente cordiale, je recommande à mes légataires, mes bénéficiaires et mon liquidateur, de soumettre à la médiation par un [*Variantes* : notaire / médiateur accrédité] tout désaccord ou différend pouvant naître, notamment de l'interprétation, de l'application ou de l'exécution de mon présent testament, de même que tout différend pouvant survenir entre l'un ou l'autre d'entre eux relativement à ma succession.

ARTICLE 21 BIENS PROPRES

Tous les biens légués et tous les bénéfices prévus aux termes de ce testament, ainsi que les biens acquis en remploi et les fruits et revenus en provenant, sont des biens « propres » pour mes légataires et bénéficiaires. En conséquence, ils ne peuvent être qualifiés de « biens familiaux », ni faire partie d'un patrimoine familial, d'un patrimoine d'union parentale, d'une communauté de biens, d'une société d'acquêts ou de tout autre régime matrimonial présent ou futur conférant des droits aux époux ou aux parents sur les biens de leur conjoint.

ARTICLE 22 INSAISISSABILITÉ

Tous les biens légués et tous les bénéfices prévus aux termes de ce testament, le sont afin de pourvoir aux besoins de mes légataires et bénéficiaires, quels qu'ils soient, dans leur meilleur intérêt. En conséquence, tous les biens qu'ils recevront ainsi que les biens acquis en remploi et les fruits et revenus en provenant seront insaisissables pour une période de dix (10) ans suivant mon décès, pour quelque dette que ce soit du légataire ou du bénéficiaire, à moins qu'il ne consente par écrit à les rendre saisissables en tout ou en partie.

ARTICLE 23 TUTELLE

Si lors de mon décès, mon conjoint était aussi décédé, ou dans l'incapacité légale de s'occuper de nos enfants mineurs, alors je nomme …… [*lien, nom*], tuteur

46 Art. 789 C.c.Q. Dans le contexte d'un testament fiduciaire, une rémunération fixée au préalable peut s'avérer appropriée.

à mes enfants [*Variante* : proposant que ceux-ci continuent de demeurer sous le même toit dans la mesure du possible].

En cas de décès, refus ou incapacité d'agir de ce tuteur, alors je nomme …… [*lien, nom*].

ARTICLE 24 DOMICILE, ÉTAT CIVIL ET MATRIMONIAL

Je déclare être domicilié dans la province de Québec et être ……

ARTICLE 25 CLAUSE D'INTERPRÉTATION

Chaque fois que le contexte l'exige, tout mot écrit au singulier comprend aussi le pluriel, et vice-versa, et tout mot écrit au genre masculin comprend aussi le féminin et, plus largement, toutes les identités de genre, y compris les personnes non binaires. Tout mot signifiant des personnes comprend les personnes physiques et les personnes morales.

Ce testament et la succession qui en découlera sont régis par les lois applicables au Québec.

DONT ACTE à ……, sous le numéro ……

LECTURE FAITE, au testateur par le notaire, le testateur déclare en présence du témoin, que les présentes contiennent l'expression de ses dernières volontés, après quoi, le testateur, le témoin et le notaire signent en présence les uns des autres.

OU

LECTURE FAITE, au testateur par le notaire, le testateur déclare accepter l'utilisation de procédés technologiques pour clore le présent acte et il déclare en présence du témoin, lequel accepte également l'utilisation de ce procédés technologiques, que les présentes contiennent l'expression de ses dernières volontés, après quoi, le testateur, le témoin et le notaire signent à **distance – ou en présence** les uns des autres.